Forsætisráðuneyti
Stjórnarráðshúsinu við Lækjargötu
101 Reykjavík

Sent á Samráðsgátt

Reykjavík, 9. desember 2025

Efni: Umsögn Samtaka gagnavera um drög að atvinnustefnu Íslands – vaxtarplan til 2035

Samtök gagnavera (e. Data Centers Iceland, hér eftir „DCI“ eða „samtökin“) hafa tekið til umsagnar drög að atvinnustefnu Íslands – vaxtarplan til ársins 2035, mál S-226/2025, sem birt var í samráðsgátt 14. nóvember sl. Samtökin fagna drögum að atvinnustefnu Íslands til 2035 og þeirri skýru áherslu sem lögð er á aukna verðmætasköpun, aukna framleiðni og sjálfbæra nýtingu orku. Þá er það sérstakt fagnaðarefni að gagnaver eru nefnd sem sértæk stefnuáhersla í drögum að stefnunni og þeir vaxtarmöguleikar sem eru í gagnaversiðnaði. Með slíku undirstrika stjórnvöld hversu mikilvægt er að hanna markvissar aðgerðir til að Ísland njóti góðs af vexti í gagnaversiðnaði, sem er gríðarlegur á alþjóðavísu, einkum í ljósi vaxandi eftirspurnar í tengslum við gervigreind og þjónustu fyrir alþjóðlega markaði.

DCI tekur undir mikilvægi þeirra skilaboða stjórnvalda að lögð verði áhersla á vöxt háframleiðnigreina á borð við gagnaver í jafnvægi við innviði og umhverfi. Einnig er fagnaðarefni að ráðast eigi í samhæfðar aðgerðir til að styrkja innviði, efla vísindi og nýsköpun, auka færni og menntun og einföldun regluverks. Með auknu aðgengi að endurnýjanlegri orku, fyrirsjáanlegu rekstrarumhverfi, skilvirkni í leyfisveitingum og aukinni færni og menntun skapast meginskilyrði fyrir hraða og sjálfbæra uppbyggingu gagnaversiðnaðar á Íslandi. Þá er mikilvægt að stjórnvöld haldi áfram virkri hagsmunagæslu á alþjóðlegum vettvangi til þess að tryggja greitt aðgengi að mörkuðum.

1. Styrkjum innviði - sterkir innviðir auka samkeppnishæfni

Eins og réttilega kemur fram í drögunum er aðgengi að samkeppnishæfri og endurnýjanlegri raforku undirstaða íslenskt atvinnulífs. Þar er fyrirsjáanleiki lykilatriði og því þarf raforkuverð að vera samkeppnishæft á alþjóðavísu, þar með talinn flutnings- og dreifikostnaður. Því er mikilvægt að stjórnvöld setji fram skýra langtímastefnu um uppbyggingu raforkuvinnslu sem skapar skilyrði fyrir vöxt háframleiðnigreina á borð við gagnaversiðnað.

Atvinnustefnan kveður á um að innviðauppbygging skuli taka mið af þörfum atvinnulífsins, tryggja ný tækifæri og koma í veg fyrir flöskuhálsa. Í því samhengi er mikilvægt að benda á mikilvægi stafrænna innviða. Gagnasæstrengir og hágæða gagnatengingar eru nú orðnir mjög mikilvægir innviðir og því mikilvægt að líta á það sem hluta af mikilvægri innviðauppbyggingu sem ríkið kemur að. Til þess að innviðauppbygging taki virkilega mið af þörfum atvinnulífsins

þá þurfa stafrænir innviðir og gagnastrengir að vera skilgreindir sem lykilþáttur í stefnu ríkisins í innviðafjárfestingum á næstu árum.

Aðgerðir sem stjórnvöld geta gripið til:

- Heildstæð kortlagning flutningskerfis og flöskuhálsa. Mikilvægt er að ráðist verði heildstæða kortlagningu raforkuflutningskerfisins þar sem greint verður núverandi og fyrirsjáanlega flöskuhálsa. Í kjölfarið verði sett fram forgangslisti verkefna sem nauðsynleg eru til að styðja vöxt háframleiðnigreina á borð við gagnaver, gervigreindarinnviði og annan iðnað sem krefst öruggs aðgengis að raforku.
- Sérstök áhersla á tengingar við iðngarða og gagnaver. Skilgreind verði lykilsvæði (iðngarðar, gagnaver, græn iðnaðarsvæði) þar sem forgangsraða yrði fjárfestingu í flutningsgetu. Sambærilegt er gert í Noregi þar sem gagnaversstefnan tengir saman orkunýtni, flutningskerfi og landnotkun í kringum gagnaver.[1]
- Samstillt aðgerðaráætlun um raforkuflutning og gagnatengingar**.** Unnin verði sameiginleg innviðaáætlun fyrir raforkuflutningskerfið, dreifikerfi raforku og sæstrengi, þannig að orkuflutningur og stafrænir innviðir séu skipulagðir sem sameiginlegur burðarás fyrir uppbyggingu gagnavera og upplýsinga- og fjarskiptatæknifyrirtækja.

2. Einföldun regluverks - mikilvægt að samræma og einfalda regluverk

Ein helsta áhersla atvinnustefnunnar er einföldun regluverks til að tryggja aðgengilega og skilvirka stjórnsýslu, sem bætir samkeppnishæfni og dregur úr óþarfa kostnaði.

Til að ná þessu fram telja samtökin mikilvægt að samræma kröfur ríkis og sveitarfélaga og innleiða sameiginlega umsóknarferla fyrir iðnað sem þarfnast mikillar raforku. Slíkt myndi draga verulega úr kostnaði og mæta kröfum um skilvirka stjórnsýslu.

Fyrirsjáanleiki er lykilatriði til að laða að erlenda fjárfestingu. Því er brýnt að endurskoða leyfisveitingaferli til að einfalda aðgengi í samræmi við helstu samkeppnislönd. Ísland verður að skilgreina skýran ramma um erlendar fjárfestingar sem tryggir sambærilegan fyrirsjáanleika og annars staðar. Til að styrkja samkeppnishæfni landsins verða ferlar því að vera skýrir, stöðugir og gagnsæir. Óljósir eða hægari ferlar leiða óhjákvæmilega til þess að Ísland verður af verðmætri fjárfestingu og uppbyggingaráform leita úr landi.

Aðgerðir sem stjórnvöld geta gripið til:

- Þjónustulúga fyrir leyfisveitingar (e. One-Stop Shop). Með því að setja á laggirnar samþætta leyfis- og skipulagsferla fyrir stór verkefni í gagnaversiðnaði, upplýsinga- og fjarskiptatækni og annars iðnaðar sem krefst mikillar raforku yrði stigið stórt skref í að nálgast leyfisveitingaferla hjá samanburðarlöndum. Með einföldum hætti geta stjórnvöld ráðist í aðgerð með það að leiðarljósi að gera leyfisferla fyrir gagnaver, upplýsinga- og fjarskiptatæknifyrirtæki og annan iðnað sem krefst mikillar orku fullkomlega stafræna, með rafrænu umsóknarkerfi. Þar gætu fyrirtæki nálgast stöðuyfirliti í rauntíma, fengið aðgengilegar leiðbeiningar og dæmi um vel unnin verkefni. Slíkt styður við stafræna umbreytingu opinberrar stjórnsýslu og er í fullu samræmi við áherslur atvinnustefnunnar.

[1] Hér má líta til norsku gagnaversstefnunnar þar sem lögð er áhersla á að orkunýtni, flutningskerfi og landnotkun séu skipulögð í samþættu ferli, þar sem orkuflutningur, netinnviðir og staðsetning gagnavera eru hluti af einum heildstæðum innviðaramma. Sjá: https://www.regjeringen.no/contentassets/0eabdbcbfb2540699466a4a1a801d737/nn-no/pdfs/norske-datasenter.pdf

- Mikilvægt er að ríki og sveitarfélög móti eins konar landsviðmið fyrir lágmarkskröfur vegna skipulags og umhverfismats og tengingu við orku- og fjarskiptainnviði. Slík samræming dregur úr tilviljunarkenndum mun milli sveitarfélaga og styður markmið atvinnustefnunnar um einfaldara, gagnsærra regluverk.

3. Einföldun regluverks - virðisaukaskattur

Íslenskt virðisaukaskattsumhverfi hefur á undanförnum árum skapað verulega réttaróvissu fyrir gagnaver og upplýsinga- og fjarskiptatæknifyrirtæki. Sú óvissa hefur skaðað orðspor Íslands, fælt frá erlenda fjárfesta, tafið uppbyggingu greinarinnar og sett útflutningstekjur í uppnám.

Samtökin benda á Héraðsdómur Reykjavíkur hefur staðfest með dómi að þjónusta gagnavera við erlenda viðskiptavini, sem hvorki hefur heimilisfesti né fasta starfsstöð hér á landi, skuli ekki sæta virðisaukaskatti á Íslandi þegar þjónustan er í eðli sínu nýtt erlendis. Dómurinn byggir á því að þjónustan, þótt framkvæmd í gagnaveri á Íslandi, sé í eðli sínu nýtt af viðskiptavininum erlendis og beri samkvæmt gildandi lögum að skattleggja þar sem kaupandinn er heimilisfastur.

Í dóminum er jafnframt hafnað því að líta beri á þjónustuna sem aðstöðuleigu eða sem þjónustu við búnað á þann hátt að hún teljist afhent hér á landi. Dómurinn fjallar sérstaklega um eðli gagnaversstarfsemi og kemst að þeirri niðurstöðu að þjónustan sé ekki þess eðlis að hún falli undir reglur sem gera hana skattskylda á Íslandi, heldur falli hún undir útflutningsþjónustu þar sem hún er nýtt utan landssteinanna.[2]

Niðurstaða Héraðsdóms Reykjavíkur samræmist framkvæmd hjá öðrum Norðurlöndum og löndum innan EES, þar sem þjónusta gagnavera við erlenda aðila telst almennt útflutningsþjónusta og fellur ekki undir virðisaukaskatt í því ríki þar sem gagnaverið er staðsett. Dómurinn staðfestir jafnframt þau sjónarmið sem samtökin hafa ítrekað bent á, að óljós, breytileg og ófyrirsjáanleg skattframkvæmd gagnvart gagnaverum og upplýsinga- og fjarskiptatæknifyrirtækja hafi verið í ósamræmi við alþjóðlegar reglur og skaðað samkeppnisstöðu Íslands.

Til að tryggja að skattalegt umhverfi fyrir gagnaver, upplýsinga- og fjarskiptatæknifyrirtæki og gervigreindarinnviði sé samkeppnishæft er mikilvægt að innleiða skýrar, fyrirsjáanlegar og alþjóðlega samræmdar umgjarðar greinarinnar.

Aðgerðir sem stjórnvöld geta gripið til:

- Að einfalda og skýra lagaumgjörðina. Að þjónusta gagnavera skuli skattlögð óháð eignarhaldi á búnaði; þjónusta við búnað í eigu erlends aðila telst ekki þjónusta sem afhent er á Íslandi ef hún er í eðli sínu nýtt erlendis, á sambærilegan hátt og gert er í nágrannalöndum.[3]
- Skilgreina formlega hvað telst *fjarlæg þjónusta (*þjónusta sem fellur til erlendis) í gagnaversiðnaði og hjá upplýsinga- og fjarskiptatæknifyrirtækjum með þeim hætti að hýsing, gagnageymsla, skýjaþjónusta, nettengingar, gagnavinnsla og eða önnur

[2] Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 19. nóvember 2025 í máli nr. E-5754/2024. Sjá https://www.heradsdomstolar.is/Cache/Verdicts/c90e6a66-4315-4b7d-aab6-a16b905e4200.pdf

[3] Til að mynda er í norskri löggjöf að finna sambærileg ákvæði; í norsku virðisaukaskattslöggjöfinni, greinar 3-30 (n. merverdiavgiftsloven) og í lögskýringum norska ríkisskattstjóraembættisins (n. Skattedirektoratet) sjá Virðisaukaskattshandbók, kafla 3-30.3 (n. Merverdiavgiftshåndboken) er skýrt að það er eðli þjónustunnar sem ræður því hvort hún telst fjarlæg þjónusta. Sjá; https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/merverdiavgiftshandboken/gjeldende/M-3/M-3-30/M-3-30.3/

sambærileg, stafræn miðluð þjónusta teljist útflutningsþjónusta þegar hún er nýtt erlendis.[4]

- Skýr afmörkun á staðbundinni þjónustu og fjarlægri þjónustu, að íslensk lög um virðisaukaskatt byggi á sömu grundvallarreglum og er í samanburðarlöndum þar sem skýr munur er gerður á tegundum þjónustu.[5]
- Setja fram afdráttarlausa yfirlýsingu um að skattlagning, skilgreiningar og framkvæmd laga um gagnaversiðnað og hjá upplýsinga- og fjarskiptatæknifyrirtækjum verði stöðug, til lengri tíma. Með slíku verður fjárfestingarumhverfi betra og auðveldar fyrirtækjum að skipuleggja starfsemi sína án óvissu um afturvirkar túlkanir.
- Tryggja að breytingar á virðisaukaskattslögum, orkulögum eða leyfisferlum séu gerðar með viðeigandi aðlögunartíma, gagnsæjum samráðsferli og mat á áhrifum á útflutningsgreinar.[6]

4. Aukum aðgengi að erlendum mörkuðum - mikilvægt að tryggja aðgengi

Stöðugt, fyrirsjáanlegt og samkeppnishæft rekstrarumhverfi er lykilforsenda að auknu aðgengi að erlendum mörkuðum.

Á síðustu árum hefur vantað upp á skýrleika í því hvernig reglur um stafræn viðskipti og þjónustuflutninga eiga við um starfsemi gagnavera hér á landi. Því er mjög mikilvægt að reglur um stafræna þjónustu og gagnaflutninga séu samræmdar hér á landi með hliðsjón af alþjóðamörkuðum. Jafnframt er brýnt að stjórnvöld horfi til markaðssetningar á íslenskum gagnaversiðnaði og hugverkaiðnaði heilt yfir, þar sem lögð er áhersla á sjálfbærni, öryggi og áreiðanleika.

Með skýrri stefnu geta stjórnvöld skilgreint samkeppnisforskot landsins á alþjóðamörkuðum, sem mun tryggja að útflutningur hugverkaiðnaðar, gagnaversþjónustu, gagnaversdrifinna þjónustugreina og fjarskipta verði burðarás í framtíðarhagvexti landsins.

Aðgerðir sem stjórnvöld geta gripið til:

- Samræming reglna um stafræna þjónustu og gagnaversrekstur við norræn og evrópsk viðmið. Samræmd og skýr lagarammi dregur úr réttaróvissu, lækkar viðskiptakostnað og gerir íslenskum gagnaverum og hugverkafyrirtækjum kleift að keppa við aðila á evrópskum og norrænum mörkuðum.

Lokaorð - atvinnustefna og stefna um stafræna innviði

Samtökin fagna sérstaklega því að atvinnustefnan marki skýra stefnu um að efla háframleiðnigreinar, styrkja innviði, einfalda regluverk og tryggja samkeppnishæft

---

[4] Samkvæmt norsku virðisaukaskattslöguum gr. 3-30 um útflutningsþjónustu (n. omsetning til utlandet) og gr. 6-22 um rafræna þjónustu (n. elektroniske tjenester), teljast þjónustur á borð við hýsingu, gagnageymslu, nettengingar, afritun og skýjaþjónustu til fjarlægra þjónusta sem ekki tengjast vinnu á lausafé og eru því undanþegnar norskum virðisaukaskatti þegar þær eru veittar erlendum viðskiptavinum. Þetta er jafnframt í samræmi við áherslur norsku gagnaversstefnunnar (Nasjonal strategi for datasentre) um að tryggja stöðugt og fyrirsjáanlegt regluverk fyrir stafræna útflutningsþjónustu. Sjá: https://www.regjeringen.no/contentassets/0eabdbcbfb2540699466a4a1a801d737/nn-no/pdfs/norske-datasenter.pdf

[5] Hér er vísað í norsku virðisaukaskattslögin (n. merverdiavgiftsloven), greinar 6-21 og 6-22 og Virðisaukaskattshandbókina um að um staðbundin störf (n. arbeid på løsøre“, þar sem virðisaukaskattslögin nái einungis yfir þjónustu felur í sér raunverulega, líkamlega meðhöndlun á hlut (t.d. viðgerðir eða breytingar). Stafræn gagnaversþjónusta telst hins vegar þjónusta sem fellur til erlendis og fellur utan þessa flokks, sbr. bindandi álitsgerð, um skattskyldrar þjónustu sem felur í sér rekstur gagnabúnaðar í eigu erlendrar viðskiptavina. Sjá: https://www.skatteetaten.no/en/rettskilder/type/uttalelser/bfu/avgiftsplikten-ved-omsetning-av-tjenester-med-drift-av-utenlandske-kunders-datautstyr/?utm_source=chatgpt.com

6 Í gagnaversstefnu norskra stjórnvalda er til að mynda lögð áhersla á að stuðningur, regluverk og skattaumhverfi verði stöðugt og fyrirsjáanlegt til að efla traust á erlendum fjárfestingum í gagnaversiðnaði. Sjá: https://www.regjeringen.no/contentassets/0eabdbcbfb2540699466a4a1a801d737/nn-no/pdfs/norske-datasenter.pdf

rekstrarumhverfi. Drögin eru mikilvægt skref í átt að markvissri atvinnustefnu sem getur stutt við sjálfbæra uppbyggingu gagnavera og hugverkadrifins stafræns iðnaðar.

Þrátt fyrir þetta mikilvæga skref er mikilvægt er að hvetja stjórnvöld áfram og benda á að enn eru tækifæri til að móta heildstæða, samræmda framtíðarsýn fyrir stafræna innviði og útflutning. Með markvissum aðgerðum og skýrri stefnu geta íslensk stjórnvöld gert enn betur með því að skilgreina gagnaver, gervigreind, fjarskipti, stafræna innviðir og upplýsingatækni sem einn sameinaðan vaxtargeira.

Samhæfð uppbygging gagnatenginga og annarra stafrænna innviða yrði með slíku betur tryggð og myndi staðsetja Ísland betur sem sjálfbæran, öruggan og áreiðanlegan stað fyrir stafræna þjónustu, gagnaver og gervigreindarinnviði.

Samtökin fagnar því að sjá skýran vilja stjórnvalda til að efla rekstrarskilyrði greinarinnar og nýta þau tækifæri sem felast í hugverkadrifnum atvinnuvegum og gagnaversstarfsemi. Til að nýta þetta tækifæri til fulls leggur DCI til að settur verði á laggirnar sameiginlegur starfshópur stjórnvalda, Samtaka iðnaðarins og DCI sem móti forgangsröðun, framkvæmdaáætlun og samhæfingu aðgerða á sviði innviða, mannauðs og lagaumhverfis.

Með slíkri heildstæðri nálgun má hraða uppbyggingu, efla útflutning og tryggja að Ísland verði samkeppnishæft á alþjóðlegum markaði og leiðandi innan Norðurlanda í stafrænum innviðum og gagnaversrekstri.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka gagnavera, Data Centers Iceland

Gunnar Sigurðarson,
Viðskiptastjóri á iðnaðar- og hugverkasviði Samtaka iðnaðarins